

1503462-63.2022.8.26.0536

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Leonardo de Mello Gonçalves

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... era o responsável pela prática do roubo. Destacou ser o réu reincidente na prática de crimes de roubo, demonstrando ter uma personalidade voltara para a prática de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, o que pode justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal, e pode justificar a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena. Como foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

2ª Vara Criminal

Praça José Bonifácio, s/n, Santos-SP - cep 11013-190

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1503462-63.2022.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1503462-63.2022.8.26.0536

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante) - 2276035/2022 - 2º Distrito Policial de Santos

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDRE RICARDO BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Leonardo de Mello Gonçalves

Vistos.

ANDRÉ RICARDO BARBOSA, devidamente qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, caput, combinado com §2º, inciso VII, do Código Penal, por duas vezes, na forma do artigo 70, parte final, do Código Penal.

Consta da denúncia que, no dia 09 de outubro de 2022, por volta das 20h30min, na Praça Olímpio de Lima, bairro Vila Belmiro, nesta cidade e Comarca, o denunciado subtraiu, para si, mediante grave ameaça exercida com emprego de faca contra Samuel Capp Rodrigues e Arthur Jeffery Sant'anna, dois celulares, pertencentes a cada uma das vítimas, avaliados em cinco mil reais.

Apurou-se que no dia dos fatos, o denunciado, em poder de uma faca, viu as vítimas juntas em uma praça e foi até elas. Em seguida, ele apontou a faca para as vítimas, anunciou o assalto e ordenou que elas entregassem seus celulares, o que foi feito. Ato contínuo, o denunciado exigiu que as vítimas fossem embora e correu em fuga.

Consta que as vítimas acionaram o dispositivo de busca dos celulares e viram que o denunciado havia fugido para próximo ao Canal 01. Então, elas acionaram a polícia militar, passaram a localização dos objetos e descrição física do denunciado.

A denúncia narra que, em busca pelas imediações do local apontado pelas vítimas, os policiais militares conseguiram ver o denunciado, que, por sua vez, jogou os aparelhos celulares no chão e tentou fugir, porém ele foi detido.

Por fim, consta que os bens foram apreendidos e entregues para as vítimas, e que o denunciado foi reconhecido como o autor do roubo.

Auto de prisão em flagrante (fls. 01). Auto de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 16/17). Boletim de ocorrência (fls. 18/20).

A denúncia foi recebida em 17/10/2022 (fls. 79/80).

O acusado foi citado (fls. 129), e apresentou resposta à acusação (fls. 135/137).

Durante a instrução, foram ouvidas duas vítimas, duas testemunhas e o réu foi interrogado.

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a condenação do réu. Argumentou que o acusado foi preso em flagrante e tinha consigo os dois telefones subtraídos. O encontro da coisa roubada em poder do réu é uma firme prova da autoria, impondo a ele o dever de justificar esse comportamento. O réu afirmou que nada tinha em seu poder, porém a versão dele não é crível, uma vez que, após o roubo as vítimas utilizaram um aplicativo que permitiu a localização do telefone e a informação era repassada para as guarnições da polícia milita. Desta forma foi possível chegar até onde o réu estava, já um pouco distante de onde teria praticado o crime. Ao perceber a aproximação da viatura, tentou fugir, mas ele foi preso e os aparelhos foram recuperados. A arma utilizada para a prática do crime não foi encontrada, todavia, não há por que se duvidar do relato dos dois ofendidos que contaram de forma bastante tranquila que o réu teria usado uma arma branca, faca, para a promessa de morte. O Parquet afirmou que, no dia da prisão, as vítimas não tiveram qualquer dúvida em reconhecer a pessoa presa como sendo o réu, pois ele estava mesmo diferente. Uma das testemunhas policiais confirmou que o acusado estava careca no dia da sua prisão e bastante alterado, aparentemente, por conta de uso de drogas, o que permite justificar a pequena dificuldade de as vítimas reconhecerem o acusado em juízo. Os dois ofendidos contaram que não tinham dúvida de que a pessoa encontrada era o responsável pela prática do roubo. Destacou ser o réu reincidente na prática de crimes de roubo, demonstrando ter uma personalidade voltara para a prática de crimes patrimoniais com violência e grave ameaça, o que pode justificar o aumento da pena-base acima do mínimo legal, e pode justificar a fixação do regime fechado para o início de cumprimento de pena. Como foram duas as vítimas e dois os patrimônios atingidos, aduziu ser o caso de utilização da regra prevista no artigo 70, do Código Penal.

A D. Defesa, por sua vez, também em alegações finais, arguiu que as vítimas não conseguiram proceder ao reconhecimento do acusado em juízo. Já as testemunhas policiais apenas tiveram contato com o acusado momentos depois da prática delituosa. O réu, por sua vez, negou os fatos, dizendo que o responsável pelo crime seria uma outra pessoa. Além disso, ele disse que não teria tempo hábil para a prática do crime, pois teria chegado de outra cidade após o horário do cometimento do crime. Portanto, requereu a absolvição do réu. Subsidiariamente, no caso de condenação, requereu a fixação da pena no mínimo legal.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade do delito restou demonstrada por meio do auto de prisão em flagrante (fls. 01), pelo de exibição, apreensão, avaliação e entrega (fls. 16/17), pelo boletim de ocorrência (fls. 18/20), bem como pela prova oral produzida durante a fase de instrução, mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A autoria, da mesma forma, é certa e atribuída ao réu André Ricardo.

A vítima SAMUEL CAPP RODRIGUES narrou que estava com seus amigos na Praça Olímpio de Lima, sentados em um banco, quando um homem chegou com uma faca na mão e pediu que se sentassem. Relatou que ele e Arthur entregaram os seus celulares e, após fazerem isso, o réu falou para seguirem uma rua. Contou que encontraram uma senhora que chamou a polícia militar. O policial lhe emprestou o celular e conseguiram rastrear o seu aparelho. Falou que foram indicando onde o aparelho estava e os policiais foram seguindo o caminho. Disse que presenciou o encontro dos celulares

que estavam escondidos no mato. Em juízo, disse ter quase certeza de que o réu foi o responsável pelo roubo, porém, ao ser indagado, confirmou que a pessoa que foi presa pelos policiais era, de fato, quem o havia roubado. Negou, por fim, que tivesse visto o réu antes dos fatos.

A vítima ARTHUR JEFFERY SANT'ANNA contou que ele, Samuel e Luigi estavam em uma Praça, quando um homem chegou com uma faca perto deles e falou para se sentarem no banco. Após isso, o homem falou para entregarem os celulares, dizendo que não tinha nada a perder. Depois do roubo, falou para andarem para o lado contrário de onde ele iria. Contou que encontraram uma mulher que ligou para a polícia. Foram para uma viatura e, por meio do sistema de localização do telefone, conseguiram encontrar os celulares próximos do Hospital Santa Casa e os policiais detiveram o roubador próximo ao local onde os celulares estavam. Afirmou que a pessoa que os abordou era careca e que viu a pessoa que foi presa pelos policiais. Ainda, viu o roubador na delegacia de polícia e confirmou que era o mesmo homem que os havia roubado com o uso de uma faca. Falou que o homem que os roubou era meio gordo e, no momento do crime, estava careca. Ao final, disse que nunca tinha visto o réu antes dos fatos.

A testemunha MATHEUS FRANCISCO LIMA SILVA, policial militar, falou que foi feita denúncia por meio do 190 e o COPOM irradiou o roubo de dois celulares de dois menores de idade na Praça Olímpio de Lima. Falou que uma viatura foi ao local e conseguiram rastrear os aparelhos em tempo real por meio de outro celular. Disse que informaram via rede de rádio as características do suspeito e conseguiram abordar o réu. Com ele foram achados os dois celulares roubados. Reconheceu o réu em juízo. Contou que no momento da prisão o acusado estava alterado, lhe disse que havia roubado os aparelhos para vender e fazer uso de drogas, e que havia acabado de sair da prisão. Negou que tenha sido encontrada qualquer faca com o acusado. Disse, por fim, que não conhecia o réu antes dos fatos.

A testemunha EDSON LEANDRO GONÇALVES, policial militar, contou que estavam em patrulhamento quando tomar ciência de que um indivíduo havia cometido assalto a dois adolescentes nas proximidades da Praça Olímpio Lima. Contou que foram passadas as características do indivíduo, sendo meio forte, careca e a cor da camisa. Pontuou que, na época do ocorrido, o réu estava careca. Outra viatura da companhia deles foi ao local do crime e encontrou três adolescentes. Os adolescentes disseram que o réu estava armado, que havia roubado os celulares e que ele havia fugido sentido Canal 01. Na interligação do Canal 01 e da Rua Cláudio Luiz da Costa, se depararam com o acusado andando na via. Contou que, enquanto faziam a volta para abordá-los, ele fugiu sentido Mac Donald's. A testemunha falou que foi ao encontro do réu, porém ele prosseguiu na fuga até ser detido pelo seu parceiro no pátio do Hospital Santa Casa. Os aparelhos celulares foram arremessados pelo acusado, mas foram localizados. Negou que tenha sido localizada alguma faca com o acusado. Ao final, disse que nada de ilícito foi encontrado com o réu.

O réu ANDRÉ RICARDO BARBOSA, interrogado, negou a prática do roubo. Disse que estava preso em Presidente Prudente e que foi solto no sábado. Contudo, por diversos problemas no transporte, demorou muito para chegar em Santo, apenas conseguindo chegar no ponto onde os policiais o viram, por volta das 20 horas do domingo. Contou que estava no ponto de ônibus em frente à Santa Casa, e veio uma viatura sentido rodoviária. Disse que os policiais olharam o ponto e um outro rapaz atravessou a rua sentido Mac Donald's. Negou que os policiais tenham ido atrás do outro rapaz e que o abordaram questionando sobre celular e arma. Falou que mostrou o seu alvará de soltura e documentos aos policiais, mas que foi detido mesmo assim. Este é o cerne do conteúdo probante angariado ao feito.

Os elementos de convicção são firmes e coesos, demonstrando, de forma inequívoca, a responsabilidade penal do acusado André Ricardo pela prática de dois crimes de roubo com o uso de arma branca, no caso dos autos, uma faca.

As vítimas Samuel e Arthur apresentaram versões uníssonas tanto na fase policial quanto em juízo. Ambas disseram que estavam na Praça Olímpio de Lima, quando o réu chegou com uma faca, os ameaçou e roubou os seus celulares. Após isso, ele mandou que fossem embora na direção oposta a que ele seguiria.

Contudo, logo após o delito, as vítimas e o colega que os acompanhava, encontraram

uma senhora que os ajudou e chamou a polícia militar. Por meio do celular de um dos policiais, as vítimas conseguiram rastrear os aparelhos celulares. Aliado a isso, foi repassado via rede de rádio as características do roubo e o rumo tomado por ele. Com a atualização da localização dele, os policiais militares conseguiram encontrá-lo nas imediações do Hospital Santa Casa. Os aparelhos celulares foram recuperados e as vítimas confirmaram que, a pessoa que os roubou foi a mesma que havia sido presa pela polícia. Apesar de haver certa dificuldade dos adolescentes em reconhecer o acusado em juízo e confirmar o reconhecimento feito em solo policial, é certo que eles disseram que, no momento da prisão, não tinham dúvidas sobre o reconhecimento. A vítima Arthur, ainda, disse que o réu, na época do crime, estava careca, o que foi confirmado pelos policiais militares. As testemunhas policiais militares foram ouvidas em juízo e confirmaram o depoimento prestado na delegacia de polícia. Ademais, a versão por elas apresentada confirma a narrativa das vítimas. Os policiais falaram que por meio da localização conseguida por meio do aplicativo no celular, conseguiram encontrar a localização próxima em que o acusado estava. Ainda, foi narrado que os celulares foram arremessados pelo acusado durante a fuga, mas que foram encontrados e devolvidos para as vítimas. As testemunhas confirmaram que a arma usada na prática delitiva não foi encontrada com o réu, mas que se recordam que os adolescentes confirmaram que fora usada uma faca para a prática do roubo. A alegação defensiva de que a falta de reconhecimento pelas vítimas durante a audiência impediria a edição de decreto condenatório em desfavor do acusado, não procede. Isto porque, em que pese eventual dúvida no reconhecimento do réu André Ricardo em juízo, fato é que ambas confirmaram que a pessoa presa no dia dos fatos, logo após a prática do roubo, foi a mesma pessoa que havia subtraído os aparelhos celulares delas. Destaco que, conforme relatado pelas vítimas, elas procederam ao reconhecimento pessoal do acusado na delegacia de polícia. A vítima Arthur pontuou que a sua dificuldade no reconhecimento positivo do acusado em juízo poderia se dever ao fato de que, à época do ocorrido, o roubo estava careca. A testemunha policial Edson, confirmou que quando do roubo, o réu estava careca e é possível se verificar que, quando da audiência de custódia, o réu aparentava estar careca, pois estava com o cabelo bastante curto. Assim, é possível concluir que a dúvida levantada quando do reconhecimento em audiência se deve em razão da mudança física com o crescimento de cabelo no réu ocorrida durante o período do crime e da audiência, cerca de dois meses. De mais a mais, as circunstâncias da prisão do acusado reafirmam que ele foi o responsável pelo roubo praticado contra Samuel e Arthur. Isto porque, ele somente foi detido pelos policiais militares, pois eles possuíam a descrição de suas características físicas e por conta da localização fornecida por meio do aplicativo no aparelho celular que estava rastreando o celular de uma das vítimas. Ainda, ele foi visto pelos policiais abandonando os celulares roubados e ele não forneceu nenhuma justificativa plausível para estar em posse dos celulares que haviam acabados de ser roubados. Releva dizer que a versão apresentada pelo réu não se sustenta, uma vez que ele não fez qualquer prova do alegado que pudesse ensejar alguma dúvida sobre a prova produzida nos autos e que tivesse o condão de ensejar a sua absolvição. Em vista disso, considerando as palavras da vítima e das testemunhas, o reconhecimento pessoal do acusado feito na delegacia de polícia, bem como os demais elementos contidos nos autos, verifico que a narrativa do acusado André Ricardo restou isolada nos autos, em completa desconformidade com todas as provas colhidas ao longo da fase investigatória e, também, em juízo. Comprovadas autoria e materialidade delitivas, passo à análise da causa de aumento do uso de arma branca. A causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, inciso VII, do CP, merece respaldo na palavra das vítimas, ainda mais ao se considerar que, o acusado foi visto

descartando os aparelhos celulares roubados que estavam sendo rastreados. E, se as palavras das vítimas têm o condão para comprovar a materialidade do crime, não há motivos para que elas não tenham a mesma capacidade para comprovar elementos complementares do tipo penal como as causas de aumento.

Há de se ter em mente que, não há motivos nos autos e nem restou demonstrado pela d. Defesa que as vítimas ou as testemunhas tivessem qualquer motivo para inventar algo em desfavor do acusado e lhe imputar a prática de crime grave, caso ele não fosse o verdadeiro culpado.

É importante sempre salientar que, nos casos em que o crime de roubo é praticado com o uso de arma de fogo não é necessária a apreensão do armamento para que se comprove a existência da causa de aumento de pena, não sendo, portanto, razoável se exigir que, no caso em comento, seja necessária a apreensão da arma branca (faca) para o reconhecimento da causa de aumento de pena.

Assim, não reconhecer a causa de aumento de pena seria não dar a devida credibilidade ao depoimento prestado pela vítima.

Neste sentido, julgados do Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Apelação. Roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.

Preliminares. Inépcia da denúncia. Não ocorrência. Prova. Autoria e materialidade demonstradas. Condenações mantidas. Causas de aumento de pena mantidas.

Desnecessidade de apreensão e perícia da arma branca. Palavra da vítima. Penas.

Pena-base fixada no mínimo legal. Aplicação da fração de 1/3 na terceira fase da dosimetria. Regime fechado mantido. Recursos improvidos.” (TJSP; Apelação Criminal 1500149-23.2021.8.26.0571; Relator (a): Luiz Fernando Vaggione; Órgão Julgador: 2ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Porangaba - Vara Única; Data do Julgamento: 14/09/2022; Data de Registro: 14/09/2022).

“ROUBO. Insuficiência de provas. Não configurado. Admissão parcial quanto à subtração. Reconhecimento, palavras da vítima e do policial que o abordou, além do encontro dos pertences da vítima e faca utilizada para o roubo, que confirmam a autoria e materialidade do crime. Emprego de arma branca (faca). Mantida.

Apreensão. Tentativa. Não admitida. Inversão da posse. Regime fechado. Mantido.

Reincidência. RECURSO NÃO PROVIDO.” (TJSP; Apelação Criminal 1520743-

20.2021.8.26.0228; Relator (a): Ruy Alberto Leme Cavaleiro; Órgão Julgador: 3ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 17ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 09/09/2022; Data de Registro: 09/09/2022).

Desta forma, diante de tal contexto probatório, restando satisfatoriamente comprovadas a autoria e materialidade do delito, impõe-se o desfecho de procedência da ação penal, sendo que a condenação do réu André Ricardo Barbosa pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, atento-me aos critérios norteadores estampados no artigo 59 do Código Penal, quais sejam, a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos, as circunstâncias e consequências do crime, e o comportamento da vítima.

Nessa esteira, conforme a certidão do distribuidor criminal de fls. 22/30 e a folha de antecedentes juntada as fls. 31/52, verifico que o réu possui maus antecedentes. A sua culpabilidade também tem que ser considerada na individualização da pena, uma vez que o acusado praticou crime contra vítimas menores de idade que estavam brincando em praça pública próxima à residência delas, local este que deveria ser respeitado por todos. Ainda, as vítimas, apesar de adolescentes, estavam em maior número, contudo, o acusado não teve o menor receio em praticar o crime contra elas. A personalidade do réu também tem que ser considerada, tendo em vista a ousadia na prática delituosa, e a certeza da impunidade, pois, recém progredido ao regime aberto, não tardou em praticar mais um crime se utilizando de grave ameaça, e sem nem ao menos se importar em esconder a sua identidade, o que denota que ele tinha certeza de que ficaria impune.

Assim sendo, aumento a pena-base na metade, perfazendo o total de 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

Na segunda fase, também com base na folha de antecedentes e na certidão do

distribuidor criminal, verifico a presença da agravante genérica da reincidência, prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, pelo que, aumento a pena em mais 1/6 (um sexto), perfazendo o total de 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a causa de aumento relativa ao emprego de arma branca para praticar a grave ameaça contra as vítimas, prevista no inciso VII, do §2º, do artigo 157, do Código penal, majoro em 1/3 (um terço) a pena, fixando-a em 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa.

Por fim, considerando o concurso formal reconhecido na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, uma vez que dois patrimônios foram violados no mesmo contexto fático, a pena privativa de liberdade imposta ao acusado deve ser majorada de 1/6 (um sexto), resultando em 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Com relação ao concurso formal, explica Guilherme de Souza Nucci, “deve o julgador utilizar o mesmo critério do crime continuado, ou seja, o número de resultados provocados pela conduta do agente. Se houver dois resultados, o aumento é de um sexto. Quando vários os resultados, aumenta-se a metade” (in Código Penal Comentado, 16ª ed., Editora Forense, 2016, p. 533).

Cada dia-multa será fixado no mínimo, na ausência de maior conhecimento das condições econômicas do réu.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do artigo 44, III, do Código Penal, pois o acusado não atende os critérios para tal concessão, tendo em vista a grave ameaça praticada contra as vítimas com o uso de arma branca, a quantidade de pena aplicada, a sua reincidência e dos maus antecedentes. Utilizo as mesmas justificativas para o indeferimento da suspensão condicional da pena prevista no artigo 77, do Código Penal.

O regime de inicial de cumprimento de pena deverá ser o fechado, atendendo-se ao disposto no artigo 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, e levando-se em consideração a natureza violenta do crime que foi praticado mediante grave ameaça contra a pessoa, com uso de arma branca, os maus antecedentes e a reincidência do réu.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da presente ação penal para CONDENAR o réu ANDRÉ RICARDO BARBOSA, qualificado nos autos, ao cumprimento de 10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a iniciar o cumprimento em regime fechado, bem como ao pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, no valor mínimo legal em razão da ausência de prova de melhores condições econômico-financeiras do acusado, pelo cometimento do crime previsto no artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal, por duas vezes, nos moldes do concurso formal.

O réu NÃO poderá recorrer em liberdade. Preso em flagrante delito e mantido custodiado durante a instrução, com a decisão condenatória não haveria sentido em autorizar o recurso em liberdade, até pelo reconhecimento da culpabilidade e pelo revigoramento das razões da prisão.

Neste sentido, segue posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: “Esta Quinta turma firmou orientação no sentido de que não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a preventiva.” (STJ - AgRg no HC: 645590 SP 2021/0044481-8, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/05/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021).

Recomende-se o réu na unidade prisional onde se encontra recolhido.

Após o trânsito em julgado, anote-se a condenação definitiva no sistema informatizado oficial, comunicando-se ao IIRGD, nos termos do Provimento nº 33/2012, da Corregedoria Geral de Justiça e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral para os fins do art. 15, inc. III, da Constituição Federal.

Oportunamente, intime-se o réu para efetuar o pagamento da multa.

Considerando que o sentenciado foi assistido por advogado dativo nomeado por meio do convênio da OAB/SP com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, verifico que ele se encaixa no perfil das pessoas sem condições econômicas para suportar as custas do processo sem prejudicar o seu próprio sustento ou de seus dependentes,

razão pela qual concedo ao sentenciado os benefícios da Justiça Gratuita isentando-o do pagamento das custas processuais.
P.I.C.

Santos, 14 de dezembro de 2022.

Leonardo de Mello Gonçalves
Juiz de Direito Auxiliar

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA